



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

ID Provvedimento: 1557

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROROGA NOLEGGIO DI 2 LICENZE AUTOCAD ALLA DITTA FATICONI SPA CON SEDE IN CAGLIARI, CF/PIVA: 01117510923 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG FOGLIO 546 GUSPINI - CUP: I22D22000040001 - CIG: BC637FA2B8.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico a cui spetta fare l'impegno di spesa;

VISTA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

CONSIDERATO

la convenzione relativa al progetto CARG Foglio 546 Guspini, acquisita agli atti con prot.n.37688 del 13.10.2023, tra ARPAS, Università degli Studi di Cagliari e ISPRA; inoltre che l'ARPAS ha stipulato anche altre convenzioni per la realizzazione di ulteriori 4 fogli CARG e nello specifico:

- Determinazione n. 1598 del 17/11/2020 approvazione della convenzione per la realizzazione della cartografia geologica del Foglio Geologico in scala 1:50.000 n. 539 Mogoro e della relativa banca dati;
- Determinazione n. 1152/2023 del 20/06/2023 e rettifica n. 1758/2023 del 03/10/2023 approvazione della convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del progetto di Cartografia Geologica - progetto CARG scala 1:50.000 - relativo al foglio n. 482 Bitti e individuava ai sensi dell'articolo 4 delle Legge 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento Geologico quale struttura organizzativa responsabile del procedimento;
- Determinazioni n. 1151/2023 del 20/06/2023 e rettifica n. 1757/2023 approvazione della convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG in scala 1:50.000 - relativo al foglio n. 546 Guspini Tematico Geominerario e individuava ai sensi dell'articolo 4 delle Legge 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento Geologico quale struttura organizzativa responsabile del procedimento;
- Determinazione n. 1989 del 04/11/2024 con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 529 "Samugheo"
- Determinazione n. 1701 del 02/10/2025 con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 427 "Luogosanto"

ATTESO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che per adempiere alle attività in capo ad Arpas nell'ambito di dette convenzioni è necessario avvalersi di procedure di digitalizzazione del dato spaziale e della vestizione dei fogli che sono sempre avvenute in ambiente Autocad al fine di non variare le procedure digitali note e comprovate e idonee ai formati richiesti da ISPRA. A tale fine si rende necessario il servizio di proroga di noleggio di 2 licenze AUTOCAD (inclusi set di strumento specifici AD) per la realizzazione delle suddette carte Geologiche;

- VISTA** la determinazione n. 2195 del 22/11/23 e l'accertamento 6230000407, pos 4 anno 2026, sul cap EC221.008 "Trasferimenti per Progetto CARG Guspini" e la Determinazione 2067 del 11/11/2024 di rimodulazione;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;
- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;
- DATO ATTO** che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e idrografico spetta l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO** la Determinazione n. 2075/2025 del 13/11/2025 con la quale si delega il dott. Francesco Muntoni quale punto ordinante per gli acquisti relativi ai tutti i progetti CARG ed è nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- VISTO** l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come <i>“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”</i> ;
RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;
APPURATO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
ATTESO	che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
DATO ATTO	che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questa Agenzia può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;
DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;
DATO ATTO	che, la licenza AUTOCAD risulta presente nel catalogo del Me.Pa alla categoria merceologica: “software per cartografia digitale” e pertanto si ricorre all'acquisto mediante Ordine Diretto (OdA) al prezzo di € 1.800,00/servizio di proroga di 1 licenza;
CONSULTATO	ai fini dell'affidamento di cui sopra l'operatore economico: Faticoni SpA con sede legale in Via Calamattia, n. 10, Cagliari, CF/PIVA: 01117510923;
RITENUTA	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

l'offerta dell'operatore economico Faticoni SpA adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo (€ 3.600,00, IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore Faticoni SpA, con sede legale in Via Calamattia, n. 10, Cagliari, CF/PIVA: 01117510923, per complessivi € 3.600,00 IVA esclusa, attraverso la procedura di ODA su MEPA, n° procedura 1629733, ID Ord 9144629;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene in modalità elettronica attraverso la piattaforma Me.Pa;

DATO ATTO che l'operatore economico Faticoni SpA risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, in quanto rivenditore ufficiale delle licenze softwares AUTOCAD in Sardegna;

DATO ATTO che l'affidamento è di importo inferiore a € 5.000 e che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai € 40.000,00;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio, codice CNEL H011;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari ad **€ 4.392,00**, iva inclusa, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 4.392,00, IVA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

inclusa, sul capitolo **SC03.1094 " Servizi CARG Guspini"** Missione 09, programma 01, azione 01, dell'annualità 2026, a valere sul progetto CARG Guspini - CUP :I22D22000040001;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € **4.392,00**, per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto CARG Foglio Guspini, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 6.700,00 sul capitolo **SC03.1094 "Servizi CARG Guspini"**, e che ad oggi risultano disponibili su tale capitolo € 2.308,00 al netto di tali spese per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: **BC637FA2B8**;

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 ess.mm.ii;

ACQUISITO il DURC e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito dell'ANAC;

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, il servizio di proroga di noleggio di 2 licenze AUTOCAD alla ditta Faticoni Spa con sede in Cagliari, Via Calamattia, 10, CF/PIVA: 01117510923, al prezzo di € **3.600,00, IVA esclusa**, nell'ambito del progetto CARG Foglio 546 Guspini - CIG : **BC637FA2B8**, CUP: I22D22000040001.

DI IMPEGNARE la somma di € **4.392,00, IVA inclusa**, a valere sul capitolo SC03.1094 "Servizi CARG Guspini" missione 09, programma 01, azione 01, dell'annualità 2026, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DI DARE ATTO che la spesa di **€ 4.392,00** di cui al presente atto è accertata sul capitolo di entrata EC221.008 "Trasferimenti per Progetto CARG Guspini"; con n. **6230000407**, **pos 4 anno 2026**, di cui alla determinazione n. **2195 del 22/11/23** e successiva rimodulazione.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.1094	00.01.01.00	15/07/2026	ACQUISTO AUTOCAD-CARG GUSPINI-DIP GEO	4.392,00	FATICONI SPA	U.1.03.02.99.999	BC637FA2B8	I22D22000040001

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1094	TOTALE
2026	4.392,00	4.392,00
TOTALE	4.392,00	4.392,00

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI